

## Nr. 145 Vorlage des Reichskabinettsrats Killy an Reichsminister Lammers. 7. September 1939

R 43 II/759a, Bl. 98–99

*Beginn:*

*Beginn:*

*Betrifft:* Entwurf einer Verordnung über die Feststellung eines Nachtrags zum Reichshaushalt für das Rechnungsjahr 1939.

### 1. Vermerk:

Der Reichsminister der Finanzen legt den Entwurf der vorbezeichneten Verordnung zur Verabschiedung durch den Ministerrat [für die Reichsverteidigung] vor, die dazu dienen soll, im Wege des Nachtrags zum Reichshaushaltsplan 1939 einen außerordentlichen Haushalt auszubringen<sup>1</sup>.

Der Reichshaushaltsplan für 1939 hat einen außerordentlichen Haushalt nicht vorgesehen. Demgemäß ist im § 3 Buchst. a des Gesetzes über die Haushaltsführung im Reich im Rechnungsjahr 1939 vom 31. März 1939 (RGBl. II S. 613)<sup>2</sup> bestimmt, daß die Vorschriften der Reichshaushaltsordnung über den außerordentlichen Haushalt im laufenden Rechnungsjahr keine Anwendung finden. Um die Ausbringung eines außerordentlichen Haushalts für 1939 nachträglich zu ermöglichen, soll daher durch § 1 der VO die vorgenannte Bestimmung aufgehoben werden.

Der § 2 des Entwurfs bestimmt, daß der dem zu beschließenden Gesetz [sic] als Anlage beigefügte Nachtrag zum Reichshaushaltsplan 1939 hinzutritt. Der damit auszubringende außerordentliche Haushalt sieht an Einnahmen und Ausgaben aus besonderem Anlaß 15 Milliarden Reichsmark vor. Der Reichsminister der Finanzen wird durch § 3 ermächtigt, diesen Betrag zur Bestreitung einmaliger außerordentlicher Ausgaben im Wege des Kredits zu beschaffen. Die Mittel dienen nach dem Begleitschreiben zu der aus der außenpolitischen Lage sich notwendig ergebenden Abwehr<sup>3</sup>.

Mit § 4 der VO wird der Reichsfinanzminister ermächtigt, von verschiedenen der Abwicklung der Haushaltsführung in normalen Zeiten dienenden Vorschriften abweichende Anordnungen zu erlassen, und zwar von § 45c Abs. 1 [RHO], welcher lautet:

„Bürgschafts-, Gewähr- oder andere, ähnlichen wirtschaftlichen Zwecken dienende Verträge dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des Reichsministers der Finanzen abgeschlossen werden; dies gilt nicht für im Rahmen der laufenden Verwaltung abgeschlossene ihrer Natur nach regelmäßig wiederkehrende Verträge.“

Ferner von § 47 Abs. 1 [RHO], der bestimmt:

„Gegenstände, die im Eigentume des Reichs stehen, dürfen nur gegen einen dem vollen Werte entsprechenden Preis veräußert werden. Der Reichsminister der Finanzen ist befugt, Ausnahmen hiervon zuzulassen, wenn es im dringenden Reichsinteresse geboten ist und der Wert der Gegenstände den Betrag von insgesamt 5000 Reichsmark nicht überschreitet. Weitergehende Abweichungen bedürfen der Genehmigung durch den Haushaltsplan.“

<sup>1</sup> Vorlage des RFM an den RMRk vom 6. 9. 1939, abschriftl. an GFM Göring als Vors, des MRfdRV, StdF, GBV, GBW und Chef OKW; R 43 II/759a, Bl. 97, 100 f.

<sup>2</sup> Vgl. Anhang, FV 149\*.

<sup>3</sup> Es hieß dort (o. Anm. 1) in dürren Worten: „Die außenpolitische Lage ergibt die Notwendigkeit, die zur Abwehr erforderlichen Mittel mit größter Beschleunigung bereitzustellen. Diesem Zweck soll die beiliegende Verordnung dienen.“

Und schließlich von § 65 Abs. 2 [RHO], welcher lautet:

„Gegenstände, die zum Vermögen des Reichs gehören, dürfen für Zwecke einer anderen Haushaltsbewilligung als derjenigen, aus der sie beschafft sind, nur gegen Erstattung des Wertes zur Zeit der Abgabe abgegeben werden, soweit sich nicht aus dem Haushaltsplan etwas anderes ergibt, oder soweit nicht bei der Abgabe von Gegenständen von einer Reichsbehörde an eine andere (mit Ausnahme der Fälle, in denen auf der einen Seite eine Behörde der Deutschen Reichspost beteiligt ist) mit Zustimmung des Reichsministers der Finanzen von einer Erstattung des Gegenwertes oder der Erhebung von Mieten oder Pachten abgesehen wird. Übersteigt der Wert im einzelnen Falle nicht 3000 RM, so kann die unentgeltliche Überlassung vom zuständigen Reichsminister gestattet werden.“

Mit der Ermächtigung in § 4 wird danach der Zweck verfolgt, den Reichsminister der Finanzen von Bindungen freizustellen, die bei der Beschaffung und Verwendung der Mittel bei der besonderen Sachlage unzumutbar erscheinen.

2. Hiermit Herrn *Reichsminister* gehorsamst vorgelegt<sup>4</sup>.

Dr. K[ill]y

---

<sup>4</sup> Lammers zeichnete den Vermerk nicht ab, MD Kritzingen aber ergänzte ihn am 8. 9. 1939 durch das Notat: „Die Vorlage ist in der heutigen Sitzung des Ministerrats [Dok. Nr. 147] nicht beraten worden. Sie soll in Umlauf gesetzt werden. Die Ausfertigung der Verordnung hat der Generalfeldmarschall *vorsorglich* vollzogen.“ Am 9. 9. fragte MD Gramsch bei Kritzingen an, „ob eine Veröffentlichung der Verordnung nicht besser unterbliebe“, und Killy notierte dazu nach telefon. Rücksprache mit MDgt. Bender/RFM am 11. 9., dieser wie auch RM v. Krosigk hätten dagegen kein Bedenken; R 43 II/759a, Bl. 102. Die *VO über die Feststellung eines Nachtrags zum Reichshaushalt für das Rechnungsjahr 1939* wurde daraufhin mit Vollzugsdatum vom 12. 9. 1939 erst in der am 22. 9. ausgegebenen Nummer des RGBl. II S. 963 verkündet; ebd. Bl. 103–108. Eine Pressenotiz oder die Übernahme der VO in Tages- und Fachpresse hatte der RFM nicht gewünscht. Mit RdSchr. vom 24. 10. 1939 instruierte er die ORBeh. über die Verbuchung der (kriegsbedingten) „Einnahmen und Ausgaben aus besonderem Anlaß“; ebd. Bl. 109 f.; auch R 43 II/615b, Bl. 8 f. Zuvor schon hatte er mit Schnellbrief vom 14. 9. den Reichs- und Landesbehörden eingeschärft: „Die zur Verteidigung von Volk und Reich notwendige Zusammenfassung aller Kräfte und Mittel macht es auf dem Gebiete des öffentlichen Haushaltswesens zur selbstverständlichen Pflicht, die mit der Reichsverteidigung zusammenhängenden Ausgaben allen übrigen Ausgaben vorgehen zu lassen. Alle Ausgaben der Zivilverwaltung müssen auf das äußerste Maß, wie es eben noch die Lebensnotwendigkeiten des Volkes erfordern, eingeschränkt werden. – Diese Pflicht gilt in gleicher Weise für alle Glieder des öffentlichen Finanzwesens.“ R 43 II/759a, Bl. 92 f.

## **Zitierhinweis**

Nr. 145 Vorlage des Reichskabinettsrats Killy an Reichsminister Lammers. 7. September 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d145>